



CUT: 67767-2026

## **RESOLUCION DIRECTORAL N° 0156-2026-ANA-AAA.MDD**

Tambopata, 26 de mayo de 2026

### **VISTO:**

El expediente administrativo con Código Único de Tramite (CUT) 67767-2026, instruido por el área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua (AAA), deriva de la solicitud de fecha 10.04.2026, presentado por el señor **DINER SANCHEZ MOLINA**, identificado con **DNI N° 71515428**, sobre Otorgamiento de autorización de uso temporal de un área de terreno de la bifurcación izquierda del río Inambari para siembra de cultivos.

### **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO.-** Que, el artículo 7 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que constituyen bienes de dominio público hidráulico, sujetos a las disposiciones de la presente Ley, el agua enunciada en el artículo 5 y los bienes naturales asociados a esta señalados en el numeral 1 del artículo 6 de la misma norma.

**SEGUNDO.-** Que, el numeral 3.1 de artículo 3 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 001-2010-AG, precisa que las fuentes naturales de agua y los bienes naturales asociados al agua, son bienes de dominio público hidráulico, en tal sentido no pueden ser transferidas bajo ninguna modalidad, ni tampoco se pueden adquirir derechos sobre ellos. Toda obra o actividad que se desarrolle en dichas fuentes debe ser previamente autorizada por la Autoridad Nacional del Agua.

**TERCERO.-** Que, el numeral 16.1 del artículo 16 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA, y modificado con Resolución Jefatural N° 201-2017-ANA, señala que la Autoridad Administrativa del Agua autoriza el uso temporal de las fajas marginales y las riberas de los ríos amazónicos para la siembra de cultivos, siempre que no afecten los usos públicos, el curso de las aguas y no impida el mantenimiento y limpieza de los cauces.

**CUARTO.-** Que, los numerales 16.2 y 16.3 del citado Reglamento, establece que estas autorizaciones se otorgan respetando los usos y costumbres reconocidos por la Ley de

Firmado digitalmente por  
MAMANI  
PACOMPIA  
Hipólito FAU  
20520711865 hard  
Motivo: V.B  
Fecha: 26/05/2026

Firmado digitalmente por  
OCOLA NINA  
Jalberth Javier  
Antonio FAU  
20520711865 hard  
Motivo: V.B  
Fecha: 26/05/2026



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 2BF4F157

Recursos Hídricos, preferentemente a quienes realizan con anterioridad dicha actividad, previa opinión favorable de la Dirección o Gerencia Regional de Agricultura respecto a la viabilidad del cultivo a instalar cumpliendo lo señalado en el numeral 16.1 de la referida norma.

**QUINTO.-** Que, en este contexto, mediante el expediente de visto, el administrado, solicitó el otorgamiento de autorización de uso temporal de un área de terreno de la bifurcación izquierda del río Inambari para siembra de cultivos, ubicado en el sector Ponal, distrito de Inambari, provincia de Tambopata y departamento de Madre de Dios, adjuntando los siguientes documentos: memoria descriptiva, plano de ubicación, informe de opinión favorable sobre la viabilidad del cultivo emitido por la sub sede Agraria Santa Rita de la Dirección Regional de Agricultura Madre de Dios, pago por derecho de tramite; Así mismo, persuade del expediente, el pago por derecho de inspección ocular.

**SEXTO.-** Que, mediante el acta de verificación técnica de campo (VTC) N° 0034-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/MMCP de fecha 07.05.2026, constatando que en el área se verifico la existencia de cultivos de plátano asociado con cultivos anuales como maíz y yuca, además se menciona que el área cuenta con suelos aptos para la siembra de cultivos temporales. En cuanto a la ubicación geográfica del área, mediante el sistema de coordenadas UTM, datum WGS-84, zona 19 sur (en adelante coordenadas UTM), estos vértices son concordantes con las consignadas en la memoria descriptiva.

**Cuadro 1.** Vértices del área constatada en la verificación técnica de campo

| Ubicación geográfica<br>(coordenadas UTM) |          |           | Cultivos identificados | Área Instalada<br>(ha) | Periodo Instalado | Periodo vegetativo |
|-------------------------------------------|----------|-----------|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| Vértice                                   | Este (m) | Norte (m) |                        |                        |                   |                    |
| v1                                        | 363728   | 8583218   | Plátano                | 5.00                   | 3 años            | 8 años             |
| v2                                        | 363479   | 8583188   | -                      | -                      | -                 | -                  |
| v3                                        | 363492   | 8583351   | -                      | -                      | -                 | -                  |
| v4                                        | 363468   | 8583359   | -                      | -                      | -                 | -                  |
| v5                                        | 363547   | 8583601   |                        |                        |                   |                    |
| v6                                        | 363595   | 8583563   |                        |                        |                   |                    |
| v7                                        | 363570   | 8583501   |                        |                        |                   |                    |
| v8                                        | 363616   | 8583381   |                        |                        |                   |                    |
| LSR                                       | 363621   | 8583669   |                        |                        |                   |                    |

**SÉPTIMO.-** Que, mediante el Informe Técnico N° 0139-2026-ANA-AAA.MDD/HMP de fecha 21.05.2026, el área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, concluyó: **i)** Se ha realizado la consulta a la base grafica de usos temporales otorgados en el ámbito de esta AAA Madre de Dios, observándose que el área solicitada por el administrado, se encuentra como área libre. **ii)** El área a otorgar está sujeto al Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, aprobado con la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA y modificado con la Resolución Jefatural N° 201-2017-ANA, en el numeral 16.1 del citado reglamento establece que la AAA autoriza el uso temporal de fajas marginales y riberas de los ríos amazónicos para la siembra de cultivo, y los numerales 16.2 y 16.3 indica que las autorizaciones se otorgan respetando los usos y costumbres reconocidos por la Ley de Recursos Hídricos, preferentemente a quienes realizan con anterioridad dicha actividad, previa opinión favorable de la Dirección o Gerencia Regional de Agricultura respecto a la viabilidad del cultivo a instalar cumpliendo lo señalado en el numeral 16.1 de la referida norma. Además, se sustenta en la Resolución Directoral N° 0061-2020-ANA-AAA.MDD de fecha 19.02.2020, donde establece un ancho mínimo de la faja marginal del río Tambopata, siendo de 36.00 metros. **iii)** Esta área técnica, ha determinado por autorizar el área solicitada teniendo en consideración lo descrito en el Acta de Verificación Técnica de Campo N° 0034-2026- ANA-AAA.MDD-ALA.TI/MMCP, y la información descrita en la memoria descriptiva. Con relación a la ubicación geográfica en coordenadas UTM, para la autorización será considerada los vértices del Cuadro 1 de la presente resolución. **iv)** Mediante el Informe N° 246-2025-GOREMAD-GRDE/DRDAR-AAT-OAMSSASR/HCC, de fecha 29.10.2025, la Dirección Regional de Desarrollo Agropecuario y Riego del Gobierno Regional de Madre de Dios, informa sobre la opinión favorable a los cultivos y el periodo vegetativo, concluyendo que, el



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 2BF4F157

área solicitada se encuentra con cultivos instalados en periodo vegetativo de producción, por lo que se da la opinión favorable, asimismo indica un tiempo de autorización de 5 años. **v)** Por otro lado, según el Acta de VTC, en dicha área se constató la existencia de cultivos anuales, los cuales están asociados al cultivo principal que es el plátano, el cual tendría un periodo instalado aproximado de tres (3) año. En ese sentido, esta área técnica ha considerado que, el plazo de autorización será de 3 años (36 meses) considerando la opinión favorable dada mediante el Informe N° 246-2025- GOREMAD-GRDE/DRDAR-AAT-OAM-SSASR/HCC, y lo constatado en el Acta de VTC, considerando como cultivo principal el plátano. **vi)** En consecuencia, esta área técnica opina que es factible autorizar al señor Diner Sánchez Molina, identificado con DNI N° 71515428, un área de 5.00 hectáreas (ha), para el uso temporal de terreno de la bifurcación izquierda del río Inambari, para la siembra de cultivo de plátano por ser el cultivo principal, el administrado deberá tener en consideración que la autorización tiene un plazo máximo de **cinco (5) años**, conforme al periodo vegetativo de los cultivo mencionados, opinado en el informe remitido por la Sub Sede Agraria Santa Rita de la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Madre de Dios y lo constatado en el Acta de Verificación Técnica de Campo.

**OCTAVO.-** Que, mediante el Informe Legal N° 0082-2026-ANA-AAA.MDD/JJAON de fecha 22.05.2026, el área legal de esta Autoridad Administrativa del agua, concluyó, respecto al presente procedimiento y considerando la valoración efectuada por el Área Técnica, amparar la solicitud de autorización de uso temporal de un área de Terreno de la bifurcación izquierda del río Inambari para siembra de cultivos, a favor del administrado.

**NOVENO.-** Que, de conformidad con lo establecido en el literal p) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1.- OTORGAR** Autorización de uso temporal de un área de terreno de la bifurcación izquierda del río Inambari para siembra de cultivos de **5.00 ha** a favor del señor **DINER SANCHEZ MOLINA**, identificado con **DNI N° 71515428**, dicha área se ubica en el sector Ponal, distrito de Inambari, provincia de Tambopata y departamento de Madre de Dios; cuyo detalle es el siguiente:

| TITULAR:                     |                                  |                             | DINER SANCHEZ MOLINA          |          |           | DNI N°                 |        | 71515428              |           |               |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------|-----------|------------------------|--------|-----------------------|-----------|---------------|
| FUENTE NATURAL DE AGUA       |                                  |                             | POLÍGONO A AUTORIZAR          |          |           | UBICACIÓN POLÍTICA     |        |                       |           |               |
| UNIDAD<br>HIDROGRÁFICA       | TIPO Y<br>NOMBRE<br>DE<br>FUENTE | BIEN<br>ASOCIADO<br>AL AGUA | UBICACIÓN GEOGRÁFICA          |          |           | ÁREA<br>(ha)           | SECTOR | DISTRITO              | PROVINCIA | DEPARTAMENTO  |
|                              |                                  |                             | (Coordenadas UTM, WGS84, 19S) |          |           |                        |        |                       |           |               |
|                              |                                  |                             | Vértices                      | Este (m) | Norte (m) |                        |        |                       |           |               |
| Cuenca Inambari<br>(46648)   | Rio<br>Inambari                  | Bifurcación<br>Izquierda    | v1                            | 363728   | 8583218   | 5.00                   | Ponal  | Inambari              | Tambopata | Madre de Dios |
|                              |                                  |                             | v2                            | 363479   | 8583188   |                        |        |                       |           |               |
|                              |                                  |                             | v3                            | 363492   | 8583351   |                        |        |                       |           |               |
|                              |                                  |                             | v4                            | 363468   | 8583359   |                        |        |                       |           |               |
|                              |                                  |                             | v5                            | 363547   | 8583601   |                        |        |                       |           |               |
|                              |                                  |                             | v6                            | 363595   | 8583563   |                        |        |                       |           |               |
|                              |                                  |                             | v7                            | 363570   | 8583501   |                        |        |                       |           |               |
|                              |                                  |                             | v8                            | 363616   | 8583381   |                        |        |                       |           |               |
| Cultivo principal            |                                  |                             | Periodo vegetativo            |          |           | Periodo de Instalación |        | Plazo de Autorización |           |               |
| Plátano                      |                                  |                             | 5 años                        |          |           | 3 años                 |        | 3 años                |           |               |
| ÁMBITOS ADMINISTRATIVOS      |                                  |                             |                               |          |           |                        |        |                       |           |               |
| ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA |                                  |                             | Tambopata - Inambari          |          |           | Gobierno Regional      |        | Madre de Dios         |           |               |

**ARTÍCULO 2.- PRECISAR** que la presente autorización tiene un plazo de vigencia de **cinco (05) años**, la misma que se computará a partir de la emisión de la presente resolución.

**ARTÍCULO 3.- REGISTRAR** la presente autorización en el inventario de áreas ocupadas de las fajas marginales de fuentes naturales de agua, en cumplimiento de lo establecido en el



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 2BF4F157

artículo 5 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales.

**ARTÍCULO 4.- PRECISAR** que la presente resolución no autoriza la tala de recursos forestales ni la quema de bosques, actividades que están reguladas en la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y sus Reglamentos.

**ARTÍCULO 5.- PRECISAR** que la presente resolución no otorga ni reconoce ningún derecho real de garantía establecido en el Código Civil Peruano, debido a que las fajas marginales y otros bienes naturales asociados al agua, son bienes de dominio público hidráulico, estando prohibido el uso de las mismas para fines de asentamiento humano u otra actividad que las afecte. Asimismo, cualquier cambio de las condiciones en que fue otorgada la presente autorización, previa fiscalización, conlleva a dejarla sin efecto.

**ARTÍCULO 6.- PRECISAR** que el riesgo o daño que pudiera generarse en los cultivos por causas de eventos hidrológicos ordinarios y extraordinarios, es de responsabilidad total y exclusiva del administrado.

**ARTÍCULO 7.- DISPONER** que la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari, supervise periódicamente el cumplimiento de la autorización otorgada.

**ARTÍCULO 8.- NOTIFICAR** la presente resolución al señor Diner Sánchez Molina en su domicilio; poner de conocimiento a la Dirección Regional de Agricultura Madre de Dios y a la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: [www.ana.gob.pe](http://www.ana.gob.pe)

Regístrese y comuníquese,

**FIRMADO DIGITALMENTE**

**CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA**

**DIRECTOR**

**AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS**

CAQN/jjaon  
Adjunto plano



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 2BF4F157